

1502292-87.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CECÍLIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON MEIRELES DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

ALISSON MEIRELES DA COSTA, qualificado às fls. 11 e 14/15, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no artigo 307 do Código Penal, porque, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1502292-87.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502292-87.2021.8.26.0537 2021/001987

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON MEIRELES DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

ALISSON MEIRELES DA COSTA, qualificado às fls. 11 e 14/15, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no artigo 307 do Código Penal, porque, no dia 17 de novembro de 2021, por volta das 16h30min, na Passagem do Progresso, altura do nº 26, Vila Nogueira, nesta cidade e Comarca de Diadema, trazia consigo, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 29 (vinte e nove) porções individualizadas de cocaína na forma de crack, com peso líquido total de 5,56g (cinco gramas e cinquenta e seis decigramas), 17 (dezesete) porções individualizadas de cocaína em pó, com peso líquido total de 10,32g (dez gramas e trinta e dois decigramas), 46 (quarenta e seis) porções individualizadas de cannabis sativa L, na forma de maconha e haxixe, com peso líquido total de 57,94g (cinquenta e sete gramas e noventa e quatro decigramas) e 07 (sete) comprimidos de

metilenodioximetanfetamina (MDMA), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda que, depois da conduta acima descrita, no mesmo local e nas dependências da Delegacia Seccional de Diadema, ALISSON MEIRELES DA COSTA, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. O réu passou por audiência de custódia às fls. 69/73, ocasião em que sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Mandado de prisão cumprido às fls. 113.

A denúncia foi recebida em 23 de novembro de 2021 (fls. 85/86).

O réu foi citado às fls. 119/120 e, às fls. 123/124, respondeu à acusação, alegando que os fatos não ocorreram da forma descrita na inicial acusatória, arrolando, ainda, as mesmas testemunhas indicadas na denúncia e pugnando pela produção de prova documental – atestado comprobatório de comportamento carcerário. Atestado de conduta carcerária acostado às fls. 166.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 129/130), oportunidade em que também foi mantida a prisão cautelar do réu, bem como designou-se audiência de instrução, debates e julgamento telepresencial para o dia 26/04/2022, às 15h30min (decisão de fls. 133/134).

Realizou-se nesta data a audiência de instrução, debates e julgamento, por meio de teleaudiência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre as partes. Sentença prolatada em audiência.

Em alegações finais, resumidamente, a D. Representante do Ministério Público requereu a procedência dos pedidos, eis que restaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas de ambos os delitos, indicando inclusive que o réu é confesso e reincidente específico no crime de tráfico, bem como que o direito de defesa não legitima a falsa identidade. No tocante à dosimetria, pugnou, na primeira fase, pelo aumento da pena devido à quantidade, variedade e aos efeitos nocivos das drogas. Na segunda fase, indicou a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência. Na terceira fase, requereu a não aplicação do redutor, indicando ainda a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Já a D. Defesa, em suma, pugnou pela absolvição do réu em ambos os delitos, aduzindo que não há provas para a condenação, indicando inclusive que o delito previsto no artigo 307 do Código Penal, não restou configurado, eis que o réu não conseguiu a vantagem esperada. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a compensação com a agravante da reincidência, a aplicação do redutor ainda que não no patamar máximo, a aplicação de regime inicial diverso do fechado, a aplicação da detração e o reconhecimento do direito do réu de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante nos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitiva de ambos os delitos restou sobejamente comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 28/32 e 33/36), pela solicitação de legitimação (fls. 13), pelo mandado de prisão em nome do ora réu por outra conduta delitiva (fls. 37), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 38/39), pelas fotografias (fls. 27 e 40/42), pelo laudo de constatação (fls. 44/47), pelo comprovante de depósito (fls. 106), pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 110/112 e 114/115), pelo laudo de objeto (fls. 125/127) e pela prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu confessou espontaneamente a autoria dos fatos narrados na inicial acusatória. Relatou que as drogas encontradas realmente estavam com ele e que ele iria vendê-las. No mais, confirmou que se identificou como o seu irmão. Disse que fez isso porque estava sendo procurado pela justiça e os policiais falaram que ele seria liberado. Não conhecia os policiais

antes dos fatos.

A confissão do réu foi corroborada pela prova

testemunhal. Vejamos:

Com efeito, em depoimento bastante seguro prestado a este juízo, a testemunha Adriano Moreira Ponte, policial civil, afirmou que se recordava dos fatos. Disse que eles ingressaram na rua, um conhecido ponto de tráfico. O réu estava parado na via pública com uma bolsa embaixo do braço e um copo de bebida. Em abordagem, encontraram drogas e a quantia de R\$11,00 reais. Na bolsa tinha uma quantidade maior de drogas. O réu confessou no momento da abordagem. Na delegacia apresentou-se como Abraão, que era o seu irmão. Então, legitimaram-no e retornou o nome do réu. As drogas eram maconha, cocaína, crack, cocaína e o ecstasy. Não conhecia o réu antes dos fatos. Indagado, informou que tinha uma grande quantidade de drogas e de vários tipos prontas para venda. Por fim, disse que com o réu foram encontrados, em suas vestes, dois pinos de cocaína e duas trouxinhas de maconha.

No mesmo sentido, a testemunha William Divetta Carrieri, também policial civil, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que se recordava dos fatos. Contou que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas. Disse que eles passaram na Passagem do Progresso, o réu estava parado na via com um copo na mão e abraçado com uma bolsa. Em abordagem, ele não reagiu, estava aéreo, viram o que tinha na bolsa, localizaram várias porções de droga, maconha, ecstasy, haxixe, cocaína, crack... Em busca pessoal, localizaram R\$11,00 reais e duas trouxinhas de cocaína e duas de maconha. Indagado, disse que o réu deu o nome de outra pessoa acredita que irmão dele, mas a legitimação voltou com o nome do ora réu, tendo neste momento o réu dito que era procurado. Não conhecia o réu antes dos fatos.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Por outro lado, é plenamente compreensível o fato de nenhuma pessoa estranha aos quadros policiais ter sido arrolada para testemunhar em desfavor do réu, porque é sabido que casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando nas comunidades verdadeira "lei do silêncio", temendo sofrer represálias.

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sequer conheciam e que sabem ser inocentes. Ressalte-se que o próprio réu nada falou a esse respeito.

Assim, a credibilidade do testemunho dos policiais não pode ser afastada.

Dessa forma, a razoável quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do réu (29 porções individualizadas de cocaína na forma de crack, com peso líquido total de 5,56g, 17 porções individualizadas de cocaína em pó, com peso líquido total de 10,32g, 46 (quarenta e seis) porções individualizadas de cannabis sativa L, na forma de maconha e haxixe, com peso líquido total de 57,94g e 07 (sete) comprimidos de metilenodioximetanfetamina (MDMA) e as circunstâncias em que se deu sua prisão (policiais civis, após breve campanha no local dos fatos, conhecido ponto de drogas da comarca, avistaram o réu em atitude suspeita com uma sacola embaixo de braço. Em abordagem, os policiais encontraram em poder de ALISSON a quantia de R\$ 11,00 em espécie, bem como 02 pinos de cocaína e 02 trouxinhas de maconha. E, naquela bolsa que ALISSON mantinha junto ao corpo, localizaram 29 pedras de crack, 15 pinos de cocaína, 37 trouxinhas de maconha e 07 de haxixe e, por fim, 07 comprimidos de ecstasy), evidenciam que, efetivamente, a droga encontrada pertencia a ele e se destinava à entrega a consumo de terceiros, bem caracterizando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mostrando-se impossível, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cabe ressaltar que a condição de viciado do réu não ficou comprovada nos autos e que a mera alegação de que é usuário não é suficiente para excluir a prática do

crime, pois é sabido que usuários de drogas acabam se envolvendo com o tráfico com a finalidade de sustentar o próprio vício. Frise-se, ainda, que a quantidade de droga encontrada em poder do réu é suficiente para afastar a possibilidade de que se tratasse de substância para consumo pessoal.

No mais, o delito previsto no artigo 307 do Código Penal (falsa identidade), também restou devidamente comprovado, pois, no dia dos fatos, no mesmo local da conduta acima descrita e nas dependências da Delegacia Seccional de Diadema, o réu atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, configurando-se assim o tipo penal previsto no artigo 307 do Código Penal.

Nesta toada, verifico que no momento em que recebeu voz de prisão, ALISSON se identificou aos policiais como Abraão Meireles da Costa, na verdade, seu irmão, e manteve essa farsa, sendo tal fato somente descoberto na Delegacia de Polícia, após o retorno do LEAD (fls. 13), onde constatou-se a real identidade do denunciado, que assim agiu porque era procurado pela Justiça, o que tentou ocultar com a apresentação de nome diverso do seu verdadeiro nome.

Ressalte-se, ademais, que o crime previsto no artigo 307 do Código Penal consuma-se no momento em que é feito o uso do nome falso e, no caso concreto, não há dúvida de que o réu se atribui outro nome conforme a prova oral, para obter vantagem indevida, eis que foragido do sistema prisional.

Nessa mesma esteira, em que pese as alegações da D. Defensoria Pública, observo que não se pode cogitar de crime impossível, pois o meio eleito pelo agente para praticar o delito não pode ser tido como absolutamente inidôneo à consumação do delito, inclusive foi lavrado B.O. com o nome do irmão do réu (fls. 28/32) e apenas, posteriormente, corrigiu-se o equívoc (fls. 33/36).

Assim, não restou configurada nenhuma causa de exclusão de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, havendo provas suficientes para que seja condenado o réu nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 e do artigo 307 do Código Penal.

Por fim, havendo pluralidade de crimes (tráfico de entorpecentes e falsa identidade) e desígnios autônomos, aplica-se o concurso material pretendido pelo Ministério Público.

Passo, deste modo, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

A) Quanto ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Atendendo as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta Maus antecedentes (fls. 57/58 e 139/145). Neste aspecto, observo que os fatos apurados nos autos nº 0000341-40.2018.8.26.0537 referente à execução nº 0019525-15.2018.8.26.0041 serão considerados na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista que esta condenação é apta a configurar a agravante da reincidência, não podendo, portanto, ser utilizada para fins de antecedentes. Ademais, sua culpabilidade é normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Verifico, entretanto, que a variedade (04 tipos) e quantidade de entorpecentes não pode ser considerada de pouca monta, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do acusado.

Na segunda fase, verifico a presença da agravante da reincidência específica (fls. 57/58 e 139/145 - autos nº 0000341-40.2018.8.26.0537 referente à execução nº 0019525-15.2018.8.26.0041). Assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, retornando a pena ao patamar anterior, qual seja, 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na derradeira etapa, deixo de reduzir a pena com base no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente específico na prática do crime de tráfico de entorpecentes. Logo, não preenche o requisito objetivo para a concessão desse benefício.

B) Quanto ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal:

Atendendo as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 57/58 e 139/145). Neste aspecto, observo que os fatos apurados nos autos nº 0000341-40.2018.8.26.0537 referente à execução nº 0019525-15.2018.8.26.0041 serão considerados na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista que esta condenação é apta a configurar a agravante da reincidência, não podendo, portanto, ser utilizada para fins de antecedentes. Ademais, sua culpabilidade é normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, verifico a presença da agravante da reincidência (fls. 57/58 e 139/145 - autos nº 0000341-40.2018.8.26.0537 referente à execução nº 0019525-15.2018.8.26.0041). Assim, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, retornando a pena ao patamar anterior, qual seja, 03 (três) meses de detenção. Saliento que deixo de aplicar a pena exclusiva de multa já que não seria suficiente para reprimir a conduta delitiva ante a reincidência do réu. Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição a considerar. Verifico, contudo, a ocorrência de concurso material de crimes, conforme acima delineado. Assim, nos termos do artigo 69 do Código Penal, necessária a cumulação das penas, que neste momento somo e chego a 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 03 (três) meses de detenção.

A pena privativa de liberdade de reclusão deverá ser inicialmente cumprida em regime FECHADO e a de detenção no regime SEMIABERTO, as quais se justificam, além da quantidade de pena, também pelo fato do réu ser reincidente de forma a afastar a possibilidade de aplicação do regime mais brando, já que este não seria socialmente recomendável.

Consigne-se que, pelas mesmas razões, se mostra inviável a substituição da pena (artigo 44 do Código Penal) ou a concessão do sursis (artigo 77 do Código Penal). No mais, a reincidência do réu demonstra que tais medidas não seriam socialmente recomendáveis e nem suficientes para coibir a prática de novos delitos.

Por fim, impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO ALISSON MEIRELES DA COSTA à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, bem como 03 (três) meses de detenção, no regime semiaberto, por infração do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e do artigo 307 do Código Penal, em concurso material.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC.

Caso não haja recurso desta sentença, oficie-se para destruição das amostras do entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, cabendo ressaltar que por ocasião da audiência de custódia já houve determinação de destruição do entorpecente, reservando-se apenas o necessário à realização do laudo definitivo.

Ainda, com relação ao bem apreendido (bolsa na cor preta - fls. 38/39), não havendo valor comercial, autorizo sua destruição. Já com relação ao valor, sendo produto do tráfico, decreto seu perdimento em favor da União, conforme as determinações do artigo 63 da Lei de Drogas.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.
Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA